

ORIGINAL

SECRETARIA DEL SENADO
2 JUN 2025 PM 3:01 ECM

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{va} Asamblea
Legislativa

1^{ra} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

**Nombramiento del
Lcdo. Andrés A. Pérez Correa
como Fiscal Auxiliar II del
Departamento de Justicia**

INFORME 0167
2 de junio de 2025

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado Núm. 15, aprobada el 16 de enero de 2025, vuestra Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el nombramiento del Lcdo. Andrés A. Pérez Correa, recomendando su nominación como Fiscal Auxiliar II del Departamento de Justicia.

El pasado 6 de mayo de 2025, la Gobernadora de Puerto Rico sometió para el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico la nominación del Lcdo. Andrés A. Pérez Correa como Fiscal Auxiliar II del Departamento de Justicia.

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Justicia", y el Plan de Reorganización Núm. 5 de 27 de diciembre de 2011 crea en el Departamento de Justicia los cargos de los Fiscales Auxiliares II, quienes serán nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

α 0167

La persona nombrada para ocupar un cargo de Fiscal Auxiliar II debe ser un abogado o una abogada admitido(a) al ejercicio de la profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que goce de buena reputación moral, intelectual y profesional, según lo determina la autoridad nominadora y, además, deberá tener por lo menos cuatro (4) años de experiencia profesional, como abogado(a).

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Orden Administrativa 2025-06 de 27 de enero de 2025, delegó en la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos la investigación del designado.

I. HISTORIAL DEL NOMINADO

El Lcdo. Andrés A. Pérez Correa nació en el Municipio de Arroyo. Actualmente reside en el Municipio de San Juan.

El licenciado Pérez Correa, para el año 2009, obtuvo un Bachillerato en Artes, con concentración en ciencias políticas, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. Luego para el año 2012, obtuvo el grado de *Juris Doctor* de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Del historial profesional del nominado se desprende que desde el año 2013 y hasta el 2016 se dedicó a la práctica privada de la profesión legal. A partir de esta fecha fungió como Procurador General Auxiliar. Posteriormente, desde julio del año 2021 y hasta el presente se desempeña como Abogado con designación de Fiscal Especial del Departamento de Justicia, destacado en la División de Crimen Organizado y Drogas.

II. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO

La Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado de Puerto Rico realizó una investigación al designado. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a



saber, historial personal y profesional, evaluación psicológica, análisis financiero e investigación de campo.

(a) Análisis Financiero:

La firma de Asesores Financieros contratada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Lcdo. Andrés A. Pérez Correa. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al licenciado Pérez Correa ocupar el cargo de Fiscal Auxiliar II. Además, la Oficina de Ética Gubernamental emitió la correspondiente certificación con relación a la no existencia de situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones del nominado.

(b) Evaluación Psicológica:

El Lcdo. Andrés A. Pérez Correa fue objeto de una rigurosa evaluación psicológica por parte de la psiquiatra contratada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado de Puerto Rico. El resultado concluye que éste posee la capacidad psicológica para ejercer el cargo al que ha sido nominado.

(c) Investigación de Campo:

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Lcdo. Andrés A. Pérez Correa, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local y Federal.

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistados, varios funcionarios y personas particulares, en torno a la nominación, a saber:

- Hon. Obdulio Meléndez Torra, Juez Superior



- Lcda. Jennifer Reyes Martínez, Directora de la División de Crimen Organizado y Drogas
- Lcda. Leilany Vargas De La Paz, Procuradora de Asuntos de Familia
- Lcdo. Alexis Arraiza Antonmattei, Fiscal Auxiliar II
- Lcda. Diannette Aymat Frías, Fiscal Auxiliar II
- Lcdo. Luis O. Castro Rosso, Fiscal Auxiliar II
- Lcdo. Alberto Miranda Schmicht, Fiscal Auxiliar III
- Lcdo. Edwin Barreto Tubens, Abogado de Defensa

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente el nombramiento del Lcdo. Andrés A. Pérez Correa Santana como Fiscal Auxiliar II del Departamento de Justicia.

III. VISTA PÚBLICA

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos celebró el 28 de mayo de 2025 una vista pública, en la que participaron los miembros de la comisión, quienes tuvieron la oportunidad de interrogar al designado Fiscal Auxiliar II, Lcdo. Andrés A. Pérez Correa.

El licenciado Pérez Correa comenzó exponiendo en dicha vista pública que, durante sus años de trabajo en la Oficina del Procurador General, le asignaron casos penales en apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Añadió que trabajar en la referida Oficina le brindó las habilidades para identificar las cuestiones que podrían plantearse en otros casos penales durante el juicio. Destacó el nominado que se siente muy orgulloso de haber creado jurisprudencia, al haber atendido los casos de *Pueblo de Puerto Rico v. Ferrer Maldonado*, 201 DPR 974 (2019) y *Pueblo v. Díaz Alicea*, 204 DPR 472 (2020).

Expresó el nominado, en lo aquí pertinente, que en el año 2021 escaló otro peldaño hacia su meta de ser Fiscal Auxiliar al haber sido nombrado Fiscal Especial por el Secretario de Justicia; y que desde su designación como Fiscal Especial hasta el presente ha estado adscrito a la División para Combatir el Crimen Organizado y las Drogas del Departamento de Justicia de Puerto Rico; donde se le han asignado casos de alto perfil relacionados con drogas y armas.

Concluyó el Lcdo. Andrés A. Pérez indicando que el Fiscal Auxiliar, además de representar al Pueblo de Puerto Rico, es un funcionario esencial para nuestra sociedad, que tiene una mayor responsabilidad que un abogado, ya que el Fiscal Auxiliar no representa a una sola persona, sino a toda la sociedad; y las decisiones que tome deben tener como norte hacer justicia a las víctimas.

IV. CONCLUSIÓN

La trayectoria académica y profesional que demuestra el expediente del Lcdo. Andrés Pérez Correa con aproximadamente doce (12) años de experiencia en la profesión legal demuestra tener un total compromiso con la justicia, y la sociedad en general.

El examen de sus calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que el nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al cual se le designa como Fiscal Auxiliar II del Departamento de Justicia.

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su informe recomendando la confirmación del Lcdo. Andrés A. Pérez Correa como Fiscal Auxiliar II del Departamento de Justicia.

Respetuosamente sometido,



Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos